

My Wagerl

1. Impressum

- Ergänzen: Telefonnummer, UID-Nummer (sofern vorhanden)
- Bei Preisen – Achtung 5 (2) ECG
- Hinweise:

- Urheberrecht

Die durch den Betreiber dieser App erstellten Inhalte und Werke unterliegen dem österreichischen Urheberrecht (UrhG). Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Downloads und Kopien der Inhalte sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser App nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte unverzüglich entfernen.

- Haftung für eigene Inhalte

Wir sind für die eigenen Inhalte unserer App nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Eigene Inhalte sind insbesondere die von uns erstellten Texte, Beschreibungen, App-Funktionalitäten und redaktionellen Beiträge. Wir erstellen diese Inhalte mit größtmöglicher Sorgfalt, übernehmen jedoch keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

- Haftung für Drittinhalte auf der Plattform

Unsere App dient auch als Vermittlungsplattform zwischen Nutzern und regionale Direktvermarktern. Die von den Anbietern eingestellten Inhalte (insbesondere Produktbeschreibungen, Preise, Bilder, Verfügbarkeitsangaben und Allergeninformationen) sind fremde Inhalte, für

die der jeweilige Anbieter verantwortlich ist. Als Hosting-Diensteanbieter sind wir gemäß Art 6 VO (EU) 2022/2065 (DSA) für diese Inhalte nicht verantwortlich, sofern wir keine Kenntnis von deren Rechtswidrigkeit haben. Nach Kenntniserlangung entfernen wir rechtswidrige Inhalte unverzüglich. Eine allgemeine Überwachungspflicht hinsichtlich der von Anbietern eingestellten Inhalte besteht nicht (Art 8 DSA).

○ Haftung für Links

Unsere App enthält Links zu externen Websites und Diensten Dritter. Diese Links dienen als ergänzender Service-Hinweis. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist der jeweilige Betreiber verantwortlich. Wir haben die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung auf erkennbare Rechtsverstöße überprüft; solche waren nicht erkennbar. Eine fortlaufende inhaltliche Kontrolle externer Seiten ist ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden konkreter Rechtsverletzungen werden wir die betreffenden Links unverzüglich entfernen.

2. Datenschutzerklärung

2.1. Verantwortlicher

- Ergänzen: Telefonnummer

2.2. Punkt „4. Zwecke und Rechtsgrundlagen“

- Punkt 3.2. bzw die „Anonyme Bestellsitzung“ wäre wahrscheinlich eher Art 6 lit f DSGVO zuzuordnen.
- Der letzte Punkt „*Technische Betrieb & Sicherheit*“ ist in Punkt 3. nicht definiert.

2.3. Punkt 5. und Punkt 6.

- Beide Punkte sind wahrscheinlich Überarbeitungsbedürftig.
- Vorschlag Punkt 5:

Empfänger/Dienst	Daten	Sitz
Google LLC - Firebase Authentication / Firebase Realtime Database	E-Mail-Adresse, Passwort (gehasht), eindeutige Nutzer-ID (UID), Anzeigename, Listen, Haushalte, Historie, Region	USA
Cloudflare, Inc. - Cloudflare R2 / Worker	PLZ + Ortsname (kein Konto, keine Kennung)	USA
OpenStreetMap - Nominatim	Bild-Anfragen (keine Nutzerdaten)	GB

- Wenn der Sitz des Empfängers nicht klar ist, sollte wahrscheinlich vom Fall ausgegangen werden, der das höchste Schutzniveau erfordert.
- Bei Nominatim ist fraglich, ob es sich bei PLZ + Ortsname überhaupt um personenbezogene Daten handelt, sofern der Call nicht vom Nutzer kommt und die IP bekannt wird. Wenn ja, ist eine Übermittlung nach GB ebenfalls gesondert in Punkt 6 aufzunehmen (siehe unten, sonst Referenz auf GB streichen). Gleiches gilt für Cloudflare und anonyme Bestellsitzungen mittels Firebase Authentication.

- Vorschlag Punkt 6:

Soweit personenbezogene Daten in die USA (Firebase Authentication, Cloudflare R2 und Workers) und das Vereinigte Königreich (OpenStreetMap) übermittelt werden, erfolgt dies auf folgender Grundlage:

- **Datenübermittlung in die USA**

Sowohl Google LLC als auch Cloudflare, Inc. sind unter dem EU-US Data Privacy Framework (DPF) zertifiziert. Die Übermittlung stützt sich auf den Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gem. Art 45 (1) DSGVO (Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1795 vom 10. Juli 2023). Die aktuelle Zertifizierung kann unter <https://www.dataprivacyframework.gov/list> überprüft werden.

- **Datenübermittlung in das Vereinigte Königreich**

Für die Bereitstellung regionaler Inhalte nutzen wir auf Basis Ihrer Angaben den Geocoding-Dienst Nominatim der OpenStreetMap Foundation mit Sitz im Vereinigten Königreich. Die Rechtsgrundlage der Übermittlung ist der Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission für das Vereinigte Königreich gem. Art 45 DSGVO (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1772).

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen

[X] Kostenlose Nutzung und Pro-Abonnement

(1) Der Nutzer erhält mit der erstmaligen Aktivierung der Pro-Version eine kostenlose Testphase von 30 (dreißig) Tagen ("Testphase"). Während der Testphase stehen dem Nutzer sämtliche Funktionen der Pro-Version unentgeltlich zur Verfügung.

(2) Die Testphase geht automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement zum jeweils im App Store gewählten Tarif über, sofern der Nutzer die Testphase nicht spätestens 24 Stunden vor deren Ablauf kündigt.

(3) Die Kündigung der Testphase erfolgt ausschließlich über die Abo-Einstellungen des jeweiligen App Store-Accounts (Apple: Einstellungen > Apple-ID > Abonnements; Google: Play Store > Zahlungen & Abos > Abonnements). Eine Deinstallation der App bewirkt keine Kündigung der Testphase.

(4) Der Nutzer wird vor Aktivierung der Testphase ausdrücklich und in hervorgehobener Weise auf die automatische Umwandlung in ein kostenpflichtiges Abo, den anwendbaren Preis, die Kündigungsfrist von 24 Stunden vor Ablauf der Testphase sowie den Kündigungsweg über die App Store-Einstellungen hingewiesen.

(5) Nach Umwandlung in ein kostenpflichtiges Abonnement verlängert sich dieses jeweils um den gewählten Abrechnungszeitraum (monatlich/jährlich), sofern der Nutzer nicht spätestens 24 Stunden vor Ende des laufenden Abrechnungszeitraums über die App Store-Einstellungen kündigt.

[X] Rücktrittsrecht

(1) Dem Nutzer steht bei Abschluss eines kostenpflichtigen Pro-Abonnements ein Rücktrittsrecht gemäß § 11 FAGG zu. Der Nutzer kann den Vertrag binnen 14 Tagen ab Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen widerrufen.

(2) Die Abwicklung des Rücktritts (einschließlich Erstattungen) erfolgt über den jeweiligen App Store-Betreiber (Apple/Google). Rücktritts- und Erstattungsanfragen sind über die Abo-Verwaltung des jeweiligen Stores zu richten.

(4) Das Rücktrittsrecht besteht unbeschadet des Rechts des Nutzers, das Abonnement gemäß Punkt X in der Testphase bzw zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums ordentlich zu kündigen.

[X] Bestellungen bei Direktvermarktern (Vermittlung)

(1) Die App ist eine technische Vermittlungsplattform. Die App stellt ausschließlich die technische Infrastruktur zur Verfügung, über die Nutzer Lebensmittelhändler und

sonstige Anbieter in ihrer Umgebung finden und unverbindliche Bestellanfragen an diese richten können.

(2) Die App leitet Bestellanfragen der Kunden lediglich an den jeweiligen Anbieter weiter. **Ein Kaufvertrag kommt nicht über die Plattform zustande**, sondern ausschließlich im direkten Verhältnis zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Anbieter. Die App ist zu keinem Zeitpunkt Vertragspartei eines Kauf- oder Liefervertrags über Lebensmittel oder sonstige Waren.

(3) Die Annahme oder Ablehnung einer über die App übermittelten Bestellanfrage obliegt allein dem jeweiligen Anbieter. Die App hat keinen Einfluss darauf, ob, wann und zu welchen Bedingungen ein Vertrag zwischen dem Kunden und dem Anbieter zustande kommt.

(4) Die App ist nicht Eigentümer, Besitzer, Hersteller, Importeur oder Händler der über die Plattform angebotenen Waren. Die App lagert, verarbeitet, verpackt oder transportiert die angebotenen Lebensmittel nicht.

(5) Die **Zahlungsabwicklung** erfolgt **nicht über die App**. Sämtliche Zahlungen für bestellte Waren werden direkt zwischen dem Kunden und dem Anbieter abgewickelt.

(6) Für die Erfüllung eines allfällig zustande gekommenen Vertrags - insbesondere für Lieferung, Qualität, Frische, Haltbarkeit, Menge, Beschaffenheit und Sicherheit der Lebensmittel - ist ausschließlich der jeweilige Anbieter verantwortlich.

(7) Ansprüche aus Gewährleistung, Schadenersatz, Produkthaftung sowie aus sonstigen lebensmittelrechtlichen Vorschriften richten sich ausschließlich gegen den jeweiligen Anbieter, nicht gegen die App.

(8) Die App übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der von den Anbietern auf der Plattform eingestellten Informationen (insbesondere Produktbeschreibungen, Preise, Verfügbarkeit, Allergen- und Nährwertangaben). Die Anbieter sind für die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Informationspflichten selbst verantwortlich.

[X] Haftungsbeschränkung

(1) Die App haftet nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden.

(2) Die Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.

(3) Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der App.

[X] Änderung der Nutzungsbedingungen

(1) Die App ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, insbesondere zur Anpassung an geänderte Rechtslage, technische Entwicklungen, neue Funktionen, Änderungen des Geschäftsmodells oder zur Behebung von Regelungslücken. Einer gesonderten sachlichen Begründung gegenüber dem Nutzer bedarf es nicht.

(2) Über Änderungen wird der Nutzer mindestens 14 Tage vor Inkrafttreten in der App oder per E-Mail informiert. Die fortgesetzte Nutzung der App nach Inkrafttreten der Änderung gilt als Zustimmung zu den geänderten Bedingungen. Auf diese Rechtsfolge wird in der Änderungsmitteilung hingewiesen.

(3) Ist der Nutzer mit einer Änderung nicht einverstanden, kann er den Nutzungsvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kündigen.